GROSSE

EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE

Grosses délivrées
aux parties le :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2017

(n° 30 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : **15/15518**

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2015 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 13/05844

APPELANTS

Madame Honorine BAH veuve FELIHO
[redacted]
COTONOU (BENIN)

Monsieur Florentin-Lin FELIHO
[redacted]

Monsieur Albin FELIHO
[redacted]
COTONOU (BENIN)

Madame Lise FELIHO épouse AINADOU
[redacted]
COTONOU (BENIN)

Madame Nina FELIHO
[redacted]

représentés et assistés par Me Etienne CACHIA, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIME

Monsieur Gilles Sixte FELIHO
[redacted]

représenté et assisté par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941

MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 28.07.2016, le 26.10.2016 et le 22.11.2016.

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre
Madame Monique MAUMUS, Conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier.

***

Jean-Florentin Feliho, avocat, est décédé le 3 décembre 2010 à Cotonou (Bénin), laissant pour recueillir sa succession son épouse, Mme Honorine Bah, et leurs cinq enfants, M. Florentin Feliho, M. Albin Feliho, Mme Lise Feliho épouse Ainadou, Mme Nina Feliho et M. Gilles Feliho.

Aux termes d'un testament olographe daté du 16 juillet 2009, il avait consenti divers legs à son épouse et à ses enfants.

Sa succession comporte, notamment, des immeubles situés à Saint-Thibault-les-Vignes (Seine-et-Marne) et à Limeil-Brevannes (Val-de-Marne).

Sur appel d'une ordonnance rendue en la forme des référés et par arrêt du 3 octobre 2013, cette cour a débouté M. Gilles Feliho de sa demande de paiement de sa part des bénéfices annuels de l'indivision, motif pris de ce qu'en vertu du testament du défunt, il n'était pas indivisaire sur les deux biens situés en France.

Par acte du 29 mai 2013, M. Gilles Feliho a assigné sa mère et ses quatre frères et soeurs devant le tribunal de grande instance de Créteil aux fins de partage et de licitation des biens immobiliers situés en France dépendant de la succession.

Par ordonnance du 22 mai 2014, le juge de la mise en état a débouté M. Gilles Feliho de sa demande de production de l'original du testament du 16 juillet 2009.

Par jugement du 26 mai 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a, pour l'essentiel :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des immeubles dépendant de la succession de Jean-Florentin Feliho sis à Saint-Thibault-les-Vignes et à Limeil-Brevannes,
- dit qu'il entrera dans la mission du notaire de calculer s'il y a atteinte à la réserve de M. Gilles Feliho en recourant éventuellement aux services des expertises de la Chambre des notaires,
- désigné pour procéder à ces opérations le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, avec faculté de délégation et de remplacement,
- commis un juge pour les surveiller et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu,
- débouté M. Feliho de sa demande relative au recel,
- dit que les dépens afférents à la décision seront employés en frais de partage,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- avant dire droit sur le surplus,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité les parties à conclure sur la loi béninoise applicable à la demande relative à l'inopposabilité du testament, sur les conditions de la licitation et sur une éventuelle demande d'attribution préférentielle,
- renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état.

M. Florentin Feliho, Mme Honorine Bah veuve Feliho, M. Albin Feliho, Mme Lise Feliho et Mme Nina Feliho ont interjeté appel de cette décision.

Par déclaration déposée le 26 novembre 2015, M. Gilles Feliho a formé une inscription de faux à titre incident contre un jugement rendu le 31 octobre 2014 par le tribunal de première classe de Cotonou, 3ème chambre, état des personnes n° 114/14, dossier COTO/2014/RG/01241, exposant que cette décision comporte des mentions fausses sur les faits de la cause dont les appelants se prévalent pour travestir ceux-ci à son préjudice.

Dans leurs écritures récapitulatives d'appel n° 2 du 22 janvier 2016, les consorts Feliho demandent à la cour de :
- vu les dispositions des articles 1014 et 1079 du code civil,
- vu l'arrêt du 3 octobre 2013,
- vu l'ordonnance du 24 juin 2015 rejetant le pourvoi,
- vu le testament partage olographe du 16 juillet 2009,
- réformer le jugement entrepris en déboutant M. Gilles Feliho de sa demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,
- condamner M. Gilles Feliho au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Gilles Feliho a déposé le 10 octobre 2016, contre le même jugement du tribunal de Cotonou du 31 octobre 2014, une nouvelle déclaration d'inscription de faux à titre incident qui a été signifiée le 4 novembre 2016 aux consorts Feliho.

Dans ses dernières conclusions "*en réponse et d'appel incident et en incident de faux (3)*" du 14 novembre 2016, il demande à la cour de :
- vu les articles 724 alinéa 1, 778 et 1382 du code civil,
- vu les articles 299, 481, 778 et 1351 du code de procédure civile,
- dire irrecevables en appel les demandes portant sur l'inopposabilité du testament et la compétence du tribunal de grande instance de Créteil,
- rejeter les pièces 1 et 2 communiquées par les appelants,
- dire que leur pièce 3 lui est inopposable pour défaut de signification,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, à l'exclusion de sa disposition relative au rejet de sa demande fondée sur le recel successoral,
- le recevoir en son appel incident,
- le dire bien fondé en sa demande relative au recel,
- infirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande à ce titre,
- statuant à nouveau,
- dire que les appelants ont commis un recel successoral à son préjudice,
- prononcer la sanction du recel successoral à leur encontre, à savoir dire qu'ils sont privés de tout droit dans la masse française de la succession de Jean-Florentin Feliho composée des immeubles sis à Saint-Thibault-les-Vignes, [redacted] et à Limeil-Brevannes, [redacted] ainsi que des loyers subséquents,
- condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 50 000 euros pour procédure abusive et de celle de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Girardin, avocat,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.

Aux termes d'un avis écrit du 27 octobre 2016, le Ministère public soutient, à titre principal, l'irrecevabilité, subsidiairement, le rejet de l'inscription de faux formée par M. Gilles Feliho.

Par conclusions "*sur inscription incidente de faux en réplique à l'avis du Ministère public*" du 18 novembre 2016, M. Gilles Feliho demande de :
- lui donner acte de l'abandon de son inscription de faux du 2 août 2015,
- dire que son inscription de faux du 10 octobre 2016 est recevable,
- dire que le jugement du 31 octobre 2014 comporte des mentions inexactes et notamment celles-ci : "*Qu'il a légué à Gilles Feliho une part successorale dont fait partie la parcelle sis lot 488 de Cotonou, quartier Gbégamay ; que Gilles Sixte Feliho a même déjà disposé de cet immeuble. Qu'il a en conséquence exécuté les dispositions testamentaires de feu Jean Florentin Feliho*",
- dire que ces mentions inexactes caractérisent un faux en écriture authentique,
- dire que ce jugement est un faux,
- dire que ce jugement faux est irrecevable en France et/ou inopposable à son égard,
- prononcer les condamnations financières de circonstance.

SUR CE

Sur l'inscription de faux incidente

Considérant que la contestation de l'authenticité d'actes publics relève des seules prérogatives des autorités étatiques dont émanent ces actes ; que l'inscription de faux incidente formée devant cette cour par M. Gilles Feliho à l'encontre d'une décision rendue par une juridiction de l'Etat du Bénin, est, par suite, radicalement irrecevable ;

Sur la demande d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession

Considérant que les appelants soutiennent que, compte tenu des dispositions testamentaires du défunt, qui a légué l'immeuble de Saint-Thibault à Mme Lise Feliho et celui de Limeil-Brevannes à Mme Nina Feliho, il n'existe pas, concernant les biens immobiliers dépendant de la succession situés en France, d'indivision qu'il conviendrait de liquider et de partager et font plaider que le testament du 16 juillet 2009 est un testament-partage et a les mêmes effets qu'un partage ; qu'ils ajoutent que l'intimé n'aurait droit, en toute hypothèse, qu'à une "soulte" qui serait susceptible de se compenser avec d'autres sommes dont il pourrait être redevable sur les biens par lui reçus au Bénin; qu'ils estiment, en conséquence, la demande en partage formée par M. Gilles Feliho irrecevable et, en tout cas, mal fondée ;

Considérant que M. Gilles Feliho sollicite la confirmation du jugement qui a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père relativement aux biens immobiliers situés en France ;

Considérant que le moyen tiré par les appelants de l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de cette cour du 3 octobre 2013 statuant en la forme des référés doit être écarté, dès lors que M. Gilles Feliho n'ayant saisi la cour que de demandes tendant à la condamnation de ses cohéritiers au paiement de diverses sommes, l'arrêt précité n'a pas statué sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ;

Considérant qu'en matière de successions internationales, la règle de conflit française prévoit que les successions immobilières sont régies par la loi du lieu de situation de l'immeuble ;

Considérant que loi française régit par conséquent la succession du défunt quant aux deux immeubles dépendant de celle-ci situés en France ;

Considérant que l'existence d'un testament ne peut pas faire échapper une succession aux règles impératives de la loi successorale ;

Considérant que les premiers juges ont justement retenu que la réserve héréditaire se calculant distinctement pour chaque masse de biens soumis à une loi différente, M. Gilles Feliho, héritier réservataire du défunt au regard de la loi régissant la succession des

immeubles situés en France, est recevable et fondé, nul ne pouvant être contraint de demeurer dans l'indivision, à demander l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage relativement à ces immeubles ; que le jugement sera donc confirmé quant à ce et, également, en ce qu'il a dit que le notaire commis aura mission de calculer s'il y a atteinte à la réserve ;

Sur l'opposabilité du testament à M. Gilles Feliho

Considérant que le tribunal de grande instance auquel M. Gilles Féliho a présenté une demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard le testament invoqué par les appelants, n'a pas tranché celle-ci, invitant les parties, avant dire droit, à conclure sur la loi béninoise applicable ; que la cour ne peut pas se saisir de ce chef non tranché, dont les premiers juges ne sont pas dessaisis ; qu'il sera observé que le jugement rendu le 31 octobre 2014 par le tribunal de première instance de Cotonou ayant rejeté le recours en annulation formé par M. Gilles Feliho contre le testament en litige au motif, notamment, qu'il en avait déjà exécuté les dispositions, a fait l'objet d'un appel à ce jour toujours pendant ;

Sur le recel successoral

Considérant que M.Gilles Feliho fait plaider que les fraudes des consorts Feliho visant à rompre l'égalité du partage à son préjudice sont caractérisées par la production de documents non sincères, à savoir leur pièce n° 1, correspondant à la copie d'un testament, selon lui, non conforme à la description de l'original figurant dans le procès-verbal de lecture du testament de son père établi par Maître Crinot, et leur pièce n° 2, consistant en un reçu d'un notaire béninois, selon lui, contredit par une décharge émanant de Mme Lisa Feliho en date du 8 mai 2012 et par un courriel de Maître Ichola du 21 novembre 2013 indiquant que Mme Lisa Feliho détient l'original du testament depuis le 8 mai 2012 ;

Qu'il en déduit que les appelants cherchent à dissimuler le détournement par eux opéré du testament du rang des minutes de Maître Ichola et à cacher l'origine frauduleuse de l'acte qu'ils invoquent et son interversion avec le dernier testament du défunt ; qu'il soutient que du fait du recel ainsi commis, il se trouve privé de ses droits d'héritier réservataire, les appelants s'étant appropriés l'intégralité de la masse française de la succession ;

Considérant que les appelants s'opposent à ces prétentions, protestant de la validité des pièces par eux produites et soutenant que l'arrêt de cette cour en date du 3 octobre 2013 et le rejet du pourvoi formé à son encontre par M. Gilles Feliho consacrent l'absence de tous droits de ce dernier sur les immeubles situés en France;

Considérant que le recel successoral qui consiste, de la part d'un héritier, à dissimuler des effets de la succession à ses cohéritiers pour rompre l'égalité du partage, ne peut être invoqué en l'espèce, en ce qui concerne les immeubles situés en France, connus de tous temps de tous les héritiers du défunt et dont le partage est ordonné ; que le litige concernant la validité ou l'opposabilité du testament et son issue, ainsi que celles des pièces n° 1 à 3 produites à cet égard, est indifférent quant à l'appréciation de l'existence ou non d'un recel ;

Considérant que la cour confirmera en conséquence le jugement en ce qu'il a débouté M. Gilles Feliho de sa demande relative au recel ;

Considérant que l'appel des consorts Feliho ne revêt pas les caractères d'une procédure abusive, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée de ce chef par M. Gilles Feliho doit être rejetée ;

Considérant que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit M. Gilles Feliho irrecevable en son inscription de faux incidente,

Confirme le jugement déféré,

Déboute M. Gilles Feliho de sa demande en paiement de dommages et intérêts,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais de partage,

Rappelle que cet emploi exclut l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

En consequence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre le présent arrêt à exécution. Aux Procureurs Généraux, aux Procureurs de la République près des Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force publique d'y prêter main forte, lorsqu'ils en seront légalement requis.